

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5549/2543

นายบุญสม สรรพสิทธิ์ กับพวก
นายสำรอง อินทร์จันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 426, มาตรา 427, มาตรา 437

จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุ โดยในขณะที่เกิดเหตุจำเลยให้นาย นิดยืมเงิน 5,000 บาท โดยให้ น.ขับรถยนต์ของจำเลยคันดังกล่าวไปรับเงินจาก ภรรยาของจำเลย แล้ว น.ขับรถยนต์ไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คันอื่นโดยละเมิด เป็นเหตุให้ ณ. และ บ.ถึงแก่ความตาย เมื่อการที่ น.นำรถยนต์ที่จำเลยให้ยืมเพื่อไป รับเงินที่จำเลยให้ยืมจากภรรยาของจำเลยนั้น มิใช่เป็นการทำการแทนจำเลย แต่ เป็นการทำเพื่อกิจการและประโยชน์ของ น.เอง ดังนี้ น.จึงมิใช่ตัวแทนของจำเลย จำเลยย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดซึ่ง น.ได้กระทำไปดังกล่าว

จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุ โดยในขณะที่เกิดเหตุจำเลยให้นาย นิดยืมเงิน 5,000 บาท โดยให้ น.ขับรถยนต์ของจำเลยคันดังกล่าวไปรับเงินจาก ภรรยาของจำเลย แล้ว น.ขับรถยนต์ไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คันอื่นโดยละเมิด เป็นเหตุให้ ณ. และ บ.ถึงแก่ความตาย เมื่อการที่ น.นำรถยนต์ที่จำเลยให้ยืมเพื่อไป รับเงินที่จำเลยให้ยืมจากภรรยาของจำเลยนั้น มิใช่เป็นการทำการแทนจำเลย แต่

เป็นการทำเพื่อกิจการและประโยชน์ของ น.เอง ดังนี้ น.จึงมิใช่ตัวแทนของจำเลย
จำเลยย่อมไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดซึ่ง น.ได้กระทำไปดังกล่าว

(ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-สถิตย์ ไพเราะ-ศุภชัย ภู่งาม)

ศาลจังหวัดลพบุรี - นายอรรถสิทธิ์ รอดบำรุง
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายสมชาย เหล็กกล้า

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>